

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9657/2542	ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน	โจทก์
	ผู้ซื้อทรัพย์สิน	โจทก์
	นาย อรุณ ขวาลิตสกุลเดช กับพวก	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296, มาตรา 309

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ. (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2542 มาตรา 12

โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาต้องกันให้เพิกถอนการขายทอดตลาดแม้ในวันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟัง จะยังไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติให้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดก็ตามแต่ในขณะที่ผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นฎีกาต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2542 นั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2542 แล้วโดยมาตรา 296 วรรคสองกำหนดให้ความในวรรคนี้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง และในมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง กับวรรคสี่ ซึ่งบัญญัติขึ้นใหม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีเนื่องจากราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินมีจำนวนต่ำเกินสมควรนั้น เมื่อศาลมีคำสั่งแล้วให้

อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินจึงเป็นอันต้องห้ามมิให้ฎีกาตามมาตรา 309 ทวิวรรคสี่

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์
จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์บังคับคดีโดยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่
8793 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินโฉนดเลขที่ 8794 ของจำเลยที่ 2 ออกขายทอด
ตลาด ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 8793 พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินที่ 1 ในราคาสูงสุดเป็นเงิน 380,000 บาท และขายที่ดิน
โฉนดเลขที่ 8794 ให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินที่ 2 ในราคาสูงสุดเป็นเงิน 130,000 บาท

โจทก์ยื่นคำร้องว่า ที่ดินทั้งสองแปลงของจำเลยที่ 2 จดทะเบียนจำนองประกัน
หนี้โจทก์ จำนวน 900,000 บาท ที่ดินทั้งสองแปลงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ การคมนาคมสะดวก มีถนน ไฟฟ้าและน้ำประปาเข้าถึง ขณะขายทอด
ตลาดทางราชการประเมินราคาตารางวาละ 3,500 บาท โจทก์คัดค้านราคาขายทอด
ตลาดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าราคาต่ำไป หากขายทอดตลาดใหม่ จะมีผู้เข้าร่วม
ประมูลมากขึ้นและราคาจะไม่ต่ำกว่าราคาขายครั้งแรก การขายทอดตลาดที่ดินทั้ง
สองแปลงของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิก
ถอนการขายทอดตลาดและให้ประกาศขายทอดตลาดใหม่

ผู้ซื้อทรัพย์สินทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องทั้งสองชำระราคาที่ดินตามที่ประมูลได้แล้วผู้ร้องทั้งสองจึง
เป็นเจ้าของที่ดินที่ซื้อได้จากการขายทอดตลาดขณะขายทอดตลาดเศรษฐกิจตกต่ำ
ราคาขายจริงคงไม่สูงมาก ที่ดินทั้งสองแปลงไม่ติดถนนราคาประเมินของเจ้า

พนักงานบังคับคดีเป็นเงินรวม 223,500 บาท โจทก์ไม่คัดค้าน และเมื่อขายทอดตลาดเจ้าหน้าที่ของโจทก์และทนายโจทก์ก็เข้าร่วมประมูล แต่ให้ราคาผู้ร้องทั้งสองไม่ได้ โจทก์จึงคัดค้านการขาย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 8793 และ 8794 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายใหม่

ผู้ซื้อทรัพย์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ซื้อทรัพย์ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้เดิมโจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินมีจำนวนต่ำเกินสมควรขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 วรรคสอง ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาคงกันให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ซึ่งถึงแม้ในวันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้คู่ความฟังในวันที่ 3 พฤษภาคม 2542 นั้น จะยังไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติให้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดก็ตาม แต่ในขณะที่ผู้ซื้อทรัพย์ที่ 1 ยื่นฎีกาต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2542 นั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2542 แล้ว โดยมาตรา 296 วรรคสองกำหนดให้ความในวรรคนี้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง และในมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง

กับวรรคสี่ ซึ่งบัญญัติขึ้นใหม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่า ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี เนื่องจากราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินมีจำนวนต่ำเกินสมควรนั้น เมื่อศาลมีคำสั่งแล้วให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

ดังนี้ฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินที่ 1 จึงเป็นอันต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 309 ทวิ วรรคสี่ ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินที่ 1 มานั้นไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินที่ 1 คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดแก่ผู้ซื้อทรัพย์สินที่ 1

(ชวลิต ธรรมฤาษ-สมชัย เกษชุมพล-สุมิตร สุภาดุลย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>